

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2155/2535

บริษัท สุ เทพ จำกัด
นาย สุรินทร์ รัตนสุนทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 177, มาตรา 183

คำให้การจำเลยระบุเพียงว่า ไม่ทราบและไม่รับรอง ไม่ได้ความแจ้งชัดว่า ปฏิเสธฟ้องโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งและไม่ทำให้เกิดประเด็น การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ถูกฟ้องในหนังสือมอบอำนาจเพราะไม่มีกฎหมายบังคับ.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีกรรมการ 7 คน นางแจ่มจิตต์ เลหาวัฒน์ เป็นกรรมการด้วยคนหนึ่ง กรรมการคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์มอบอำนาจให้นายอนันต์ชัยนิมมานเหมินท์ ฟ้องคดีแทน เดิมจำเลยทั้งสองทำสัญญาเช่าที่ดินของโจทก์เป็นเวลา 1 ปี เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดจำเลยทั้งสองคงเช่าต่อไปไม่มีกำหนดเวลา ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งสองเช่าจึงบอกเลิกสัญญา จำเลยทั้งสองทราบแล้วยังครอบครองที่ดินโจทก์อยู่อีกทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโจทก์ห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปกับให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า นางแจ่มจิตต์ เลาหวัณน์ จะมอบอำนาจให้นายอนันต์ชัย นิมมานเหมินท์ เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองหรือไม่จำเลยไม่ทราบและไม่ขอรับรอง เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจทำไว้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2527 หนังสือมอบอำนาจมิได้ระบุให้ฟ้องจำเลยทั้งสองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจจะใช้ลายมือชื่อนางแจ่มจิตต์ เลาหวัณน์หรือไม่จำเลยไม่ทราบและไม่ขอรับรอง นางแจ่มจิตต์ เลาหวัณน์ ยังคงเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่ทราบและไม่ขอรับรองเนื่องจากหนังสือรับรองเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่รับรองไว้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2529 จำเลยทั้งสองเข้าที่พิพาทจากโจทก์ แต่มีข้อตกลงว่าโจทก์จะให้จำเลยทั้งสองเช่าตลอดอายุของผู้ให้เช่า โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2267 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 9,600 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 1,200 บาท นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะส่งมอบและออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่า คำให้การจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องโจทก์มอบอำนาจให้นายอนันต์ชัยฟ้องคดีแทนเป็นคำให้การที่ขัดแย้งหรือไม่... เห็นว่าจำเลยทั้งสองให้การในข้อนี้เพียงว่า ไม่ทราบและไม่รับรอง ซึ่งไม่ได้ความแจ้งชัดว่าจำเลยทั้งสองปฏิเสธฟ้องโจทก์ คำให้การจำเลยทั้ง

สองในข้อนี้จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดเจน และไม่ทำให้เกิดประเด็น ที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยว่า คำให้การจำเลยทั้งสองส่วนนี้ไม่ชัดเจน และถือว่าจำเลยทั้งสองรับข้อเท็จ
จริงตามฟ้องแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย...

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่มอบอำนาจให้
นายอนันต์ชัยฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมิได้ระบุให้ฟ้องจำเลยทั้ง
สองนั้น พิเคราะห์แล้วหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.4 ข้อ 4 ระบุไว้ว่า "เรียก
ร้อง ทวงถามให้ชำระหนี้ แจ้งการบังคับจำนองหรือจำนำดำเนินคดีฟ้องร้อง แก่ต่าง
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา รวมทั้งการร้องทุกข์ ฯลฯ" เห็นว่า ตามข้อความในหนังสือมอบ
อำนาจดังกล่าวเป็นการมอบอำนาจที่ผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่
โต้แย้งสิทธิของโจทก์ได้ ต่อมาปรากฏว่า จำเลยทั้งสองกระทำการโต้แย้งสิทธิของ
โจทก์ นายอนันต์ชัยจึงมีอำนาจดำเนินคดีฟ้องร้องจำเลยทั้งสองแทนโจทก์ได้ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้โต้แย้งสิทธิโจทก์ในหนังสือมอบ
อำนาจ เพราะไม่มีกฎหมายบังคับไว้..."

พิพากษายืน.

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ